

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2404/2536

นาง วนิดา แนวนุญเนียร
นาย นันทวิทย์ แนวนุญเนียร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1712, มาตรา 1719

ศาลมีคำสั่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยบรรดาทายาทของผู้ตาย ซึ่งรวมทั้งจำเลยเห็นชอบให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ถือว่าจำเลยได้ละสิทธิในการเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแล้ว เมื่อจำเลยยอมให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล โจทก์ ย่อมมีสิทธิและหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวที่จะรวบรวมทรัพย์สินมรดกของผู้ตายมาจัดการแบ่งปันให้แก่ทายาท การเรียกเอาโฉนดที่ดินและเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกที่จำเลยยึดถือครอบครองอยู่ในฐานะผู้จัดการมรดก เพื่อจัดการมรดกให้เสร็จสิ้นไปก็เป็นสิทธิของโจทก์ที่จะเรียกเอาได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าโจทก์จัดการมรดกไม่ถูกต้องนั้นจำเลยมีสิทธิขอให้เพิกถอนผู้จัดการมรดกหรือฟ้องขอแบ่งมรดกให้ถูกต้องได้ เมื่อโจทก์ยังคงเป็นผู้จัดการมรดกอยู่จำเลยซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งจึงต้องส่งมอบโฉนดที่ดินและเอกสารให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเชื้อ แนวนุญเนียรผู้ตาย ตามคำสั่งศาลชั้นต้น ในระหว่างจัดการมรดกโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกเรียกให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารโฉนดที่ดินเลขที่ 6315, 6238 และ 6733 ตัวสัญญาใช้เงิน

ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอ็ม.ซี.ซี. จำกัด ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย์พัฒนสิน จำกัด ตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินทุนสากล
จำกัด ซึ่งเป็นมรดกของนายเชื้อ และอยู่ในความครอบครองของจำเลย เพื่อจัดการ
ทรัพย์มรดกจำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าว
ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์และจำเลยพร้อมด้วยบุตรคนอื่น ๆ ทุกคนต่างก็เป็นผู้
จัดการมรดกของนายเชื้อร่วมกันโดยมีพินัยกรรมที่ดินและตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้อง
เป็นทรัพย์สินที่นายเชื้อได้มาก่อนสมรสกับโจทก์ จำเลยยึดถือเอกสารสิทธิเฉพาะ
โฉนดที่ดินเลขที่ 6315, 6238 และ 6733 กับตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องเท่านั้น
เอกสารสิทธิของทรัพย์สินอื่นจำเลยไม่ได้ยึดถือไว้ เหตุที่จำเลยไม่ยอมส่งมอบ
เอกสารสิทธิซึ่งจำเลยยึดถืออยู่ให้แก่โจทก์ เพราะโจทก์ไม่ยอมแบ่งทรัพย์มรดกอัน
เป็นสินส่วนตัวของนายเชื้อให้แก่ทายาทตามพินัยกรรม โจทก์จะจัดการแบ่งมรดก
โดยถือทรัพย์ตามฟ้องเป็นสินสมรสของโจทก์และนายเชื้อ จำเลยเป็นผู้จัดการมรดก
ตามพินัยกรรมร่วมกับโจทก์ จึงย่อมมีความชอบธรรมที่จะยึดถือเอกสารสิทธิเกี่ยว
กับทรัพย์มรดกดังกล่าวไว้ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นทั้งสองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงว่าเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์
ตามฟ้องโจทก์ข้อ 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 และ 2.11 เฉพาะโฉนดที่ดินเลขที่ 6733
ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 6 จำเลยจะต้องส่งมอบให้โจทก์ในฐานะผู้จัดการ
มรดกของนายเชื้อ แนวนุญเนียร หรือไม่ และเห็นว่าข้อเท็จจริงแห่งคดีพอจะวินิจฉัย
ได้โดยไม่ต้องสืบพยาน จึงให้งดสืบพยานโจทก์จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 6315, 6238 และ 6733
ตำบลดอกไม้ (ราชาเทวะ) อำเภอพระโขนง (บางพลีใหญ่) กรุงเทพมหานคร ตัว

สัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอ็ม.ซี.ซี. จำกัด จำนวน 5 ฉบับ ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด 1 ฉบับ และตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินทุนสากล จำกัด อีก 1 ฉบับที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยให้แก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเชื้อ แนวนุญเนียร ผู้ตายตามคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 17311/2531 ทรัพย์มรดกของผู้ตายยังคงอยู่ในระหว่างจัดการแบ่งปันให้แก่ทายาท จำเลยเป็นทายาทคนหนึ่งของผู้ตาย ปัญหาแรกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยชอบหรือไม่ เห็นว่า เมื่อศาลตรวจคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงรับกันไว้ชัดแจ้งแม้จะให้สืบพยานไปก็ไม่ทำให้ได้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นและคดีพอวินิจฉัยชี้ขาดได้ ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยได้ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยต้องส่งมอบโฉนดที่ดินและเอกสารตามฟ้องแก่โจทก์หรือไม่ ข้อนี้จำเลยอ้างว่า จำเลยมีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินและเอกสารดังกล่าวไว้โดยไม่ต้องส่งมอบให้โจทก์เพราะจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของผู้ตาย เห็นว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง ปรากฏว่าบรรดาทายาทของผู้ตายเห็นชอบให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย และในคดีนี้จำเลยก็ไม่ได้ปฏิเสธในข้อนี้จำเลยเป็นทายาทคนหนึ่งจึงถือว่าจำเลยได้ยินยอมให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายและถือว่าจำเลยได้สละสิทธิในการเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมด้วย เมื่อจำเลยยอมให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล โจทก์ย่อมมีสิทธิและหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวที่จะรวบรวมทรัพย์มรดกของผู้ตายมาจัดการแบ่งปันให้แก่ทายาท การเรียกเอาโฉนดที่ดินและเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกที่จำเลยยึดถือครอบครองอยู่ในฐานะผู้จัดการมรดก เพื่อ

จัดการมรดกให้เสร็จสิ้นไปก็เป็นสิทธิของโจทก์ที่จะเรียกเอาได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่า โจทก์จัดการมรดกไม่ถูกต้องนั้นจำเลยมีสิทธิขอให้เพิกถอนผู้จัดการมรดกหรือฟ้องขอแบ่งมรดกให้ถูกต้องได้ เมื่อโจทก์ยังคงเป็นผู้จัดการมรดกอยู่ จำเลยซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งต้องส่งมอบโฉนดที่ดินและเอกสารตามฟ้องให้โจทก์ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>